

METAS DA SEMANA 20

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 20				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
134	Penal	Introdução à Parte Geral (Compilado)	Pág. 3	
135	Penal	Introdução à Teoria do Crime (Compilado)	Pág. 32	
136	Seguridade Social	Temas Finais – Aspectos Processuais	Pág. 39	
137	Seguridade Social	Acidente de Trabalho	Pág. 45	
138	Seguridade Social	Previdência Complementar	Pág. 54	
139	Revisão	Revisão de Direito Previdenciário	Pág. 64	
	Revisão	Revisão de Direito Econômico	Pág. 65	
140	Revisão	Revisão de Direito Empresarial	Pág. 66	
	-	MINISSIMULADO 4	Pág. 67	

META 134

INTRODUÇÃO À PARTE GERAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Princípios aplicáveis ao direito penal. Aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e anterioridade. Lei penal no tempo e no espaço. Tempo e lugar do crime. Lei penal excepcional, especial e temporária. Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Interpretação da lei penal. Analogia. Irretroatividade da lei penal. Conflito aparente de normas penais.

Na PF: 1 Aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e anterioridade. Lei penal no tempo e no espaço.

Na PFN: 1. Aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e anterioridade. Lei penal no tempo e no espaço.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema pelo **Compilado de Direito Penal** do curso.
- Ler os artigos 1º a 12 do [Código Penal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Fontes do Direito Penal: local de onde emana o direito (fonte material) e o modo como ele é revelado (fonte formal).

	DOCTRINA CLÁSSICA	DOCTRINA MODERNA
FORTE MATERIAL (DE ONDE EMANA)	É a fonte de produção da norma penal, é o órgão encarregado de criar o Direito Penal. A competência para legislar sobre Direito Penal é privativa da União Federal (art. 22, I, CF) Importante: Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre o Direito Penal incriminador no seu âmbito (art. 22, parágrafo único, da CF)	-
FORTE FORMAL IMEDIATA (MODO COMO ELE É REVELADO)	- Lei	- Segundo Rogério Sanches, temos como fonte imediata a lei, a Constituição Federal, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a Jurisprudência, os princípios e os atos administrativos.
FORTE FORMAL MEDIATA	- Costumes, princípios gerais do Direito, atos administrativos. Alguns acrescentam a doutrina, a jurisprudência e os tratados.	- Doutrina.

O que são os Mandados constitucionais de criminalização explícitos e implícitos?

“Os mandados de criminalização indicam matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem a faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, protegendo determinados bens ou interesses de forma adequada e, dentro do possível, integral.”

São explícitos, os facilmente identificáveis no texto constitucional, haja vista serem expressos. Cite-se como exemplos, dentre outros, a disposição constitucional sobre o crime de racismo (art. 5º, XLII, CF/88), bem como sobre os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos (art. 5º, XLIII, CF/88).

Há também os mandados implícitos, podendo ser citado o exemplo do necessário e urgente combate eficaz à corrupção eleitoral.

b) Princípios Gerais do Direito Penal:

- **PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE:** Decorre do art. 5º, XXXIX da Constituição Federal e do art. 1º do Código Penal, quando estabelecem que o crime e a pena devem estar definidos em lei prévia ao fato cuja punição se pretende.

- **PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA:** O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas do controle (caráter subsidiário), observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (caráter fragmentário).

- **PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:** É um princípio limitador do Direito Penal. **Causa de atipicidade material.** Decorrente da fragmentariedade. O direito penal só atua em casos relevantes.

• Tem como requisitos objetivos: **(a)** mínima ofensividade da conduta; **(b)** ausência de periculosidade social da ação; **(c)** reduzido grau de reprobabilidade do comportamento; e **(d)** inexpressividade da lesão jurídica.

- **PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL:** Apesar de uma conduta se ajustar a um tipo penal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida (aceitação pela sociedade).

- **PRINCÍPIO DA FRAGMENTALIDADE:** Estabelece que nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os que atentem contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade.

- **PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE:** A atuação do Direito Penal é cabível apenas quando os outros ramos do Direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública.

- **PRINCÍPIO DA LESIVIDADE (OU OFENSIVIDADE):** Para que ocorra a infração penal é imprescindível a efetiva ou potencial lesão ao bem jurídico de terceiro.

- **PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL:** Proíbe o castigo por fato de outrem, ou seja, que pessoa diversa da que cometeu o crime seja castigada.

- **PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA:** Proíbe que o agente seja castigado sem que tenha expressado dolo ou culpa na sua conduta. Ou seja, para cometer um crime, o agente deve ter cometido um fato querido, aceito ou previsível.

- **PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE:** Limita o poder de punir do Estado aos que são imputáveis, possuem potencial consciência da ilicitude do fato, e quando há exigibilidade de conduta diversa.

- **PRINCÍPIO DA ISONOMIA:** Previsto no art. 24 da CADH. Trata-se de isonomia material e não formal. Em consequência disso, são constitucionais diplomas como Lei Maria da Penha (ADC N. 19) e Estatuto Racial (ações afirmativas). **DEVE-SE TRATAR DE FORMA IGUAL O QUE É IGUAL E DESIGUALMENTE O QUE É DESIGUAL.**

- **PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU NÃO-CULPA:** Desdobramentos: A restrição à liberdade do agente somente se admite após a condenação definitiva. A prisão provisória pressupõe imprescindibilidade; ônus da prova é da acusação; condenação pressupõe prova e não apenas indícios. Súmula vinculante 11, tomada pelo princípio da presunção de inocência.

- **PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PENA INDIGNA:** (art. 5º §1º e 2º da CADH): A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana.

- **PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DA PENA:** (art. 5º §1º e 2º da CADH) Nenhuma pena pode ser cruel, desumana ou degradante.

- **PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA:** A pena, para cumprir integralmente sua função (prevenção, retribuição e ressocialização), deve ajustar-se de acordo com a relevância do bem jurídico tutelado sem desconsiderar as condições pessoais do agente.

- **PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE** (ou personalidade, ou ainda, da intransmissibilidade – art. 5º XLV, CF) da pena: Nenhuma pena passará da pessoa que cometeu o crime.

- **PRINCÍPIO DA ALTERIDADE:** Proíbe a incriminação de atitude meramente interna do agente. Em síntese, ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si próprio.

- **PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO *BIS IN IDEM*** (art. 20 Estatuto de Roma – não há previsão expressa na CF): Proíbe que o agente seja castigado mais de uma vez pelo mesmo crime. Possui três significados:

- **Processual:** ninguém poderá ser processado mais de uma vez pelo mesmo crime;

- **Material:** ninguém pode ser condenado mais de uma vez pelo mesmo crime e;

- **Execucional:** ninguém pode ser executado mais de uma vez por um mesmo crime.

- **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE** (art. 5º, II e XXXIX CF, art. 1º CP, art. 9º CADH e art. 22 Estatuto de Roma):

Trata-se do pilar do garantismo. Real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais, por isso é uma garantia.

LEGALIDADE = RESERVA LEGAL + ANTERIORIDADE

• **Fundamentos:**

- **Político:** exigência de vinculação do executivo e do judiciário às leis formuladas de forma abstrata, impedindo o poder de punir com base no livre arbítrio;

- **Democrático:** respeito ao princípio da divisão dos poderes, ou seja, o parlamento, representante do povo deve ser o responsável pela criação dos crimes por lei. Por este motivo, para haver crime, deve haver lei, em sentido estrito;

- **Jurídico:** uma lei prévia e clara produz importante efeito intimidativo.

• **Desdobramentos do princípio da legalidade:**

a) Não há crime ou pena sem lei: **PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL** - lei ordinária e complementar.

- b) Não há crime ou pena sem lei anterior: **PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE**
- c) Não há crime ou pena sem lei **ESCRITA**: Proíbe-se o costume incriminador.
- d) Não há crime ou pena sem lei **ESTRITA**: proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador (a analogia não incriminadora é permitida)
- e) Não há crime ou pena sem lei **CERTA**: **PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE** (ou da determinação).
- f) Não há crime ou pena sem lei **NECESSÁRIA**: desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima.

c) Lei Penal:

1. LEI PENAL COMPLETA: é aquela que dispensa complemento **valorativo** (dado pelo juiz no caso concreto) ou **normativo** (por outra norma). Ex.: art. 121, *caput*, do CP.

2. LEI PENAL INCOMPLETA: é a norma que depende de complemento valorativo (tipo aberto) ou normativo (caracterizando a norma penal em branco).

d) Eficácia da Lei Penal no Tempo:

TEORIA DA ATIVIDADE: o crime considera-se praticado no **momento da conduta (ação ou omissão)**, ainda que outro seja o momento do resultado. **ADOTADA NO BRASIL (art. 4º CP)**. Exemplo, o crime de homicídio é praticado no lugar em que o agente dispara a arma de fogo com a intenção de matar a vítima, pouco importando o momento do resultado.

TEORIA DO RESULTADO: o crime considera-se praticado no **momento do resultado**, ainda que outro seja o momento da conduta. No exemplo acima, o crime é praticado no lugar em que a vítima efetivamente faleceu, ainda que outro tenha sido o lugar da conduta.

TEORIA DA UBIQUIDADE ou mista: o crime considera-se praticado no **momento da conduta** ou **do resultado**.

IMPORTANTE: Súmula 711 do STF - a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

e) Lei Penal no Tempo:

AO TEMPO DA REALIZAÇÃO DO FATO (CONDUTA)	LEI POSTERIOR	ATIVIDADE DA LEI
Fato atípico	Cria o crime	Não retroage (art. 1ª CP)
Fato típico	Suprime o crime (<i>abolitio criminis</i>)	Retroage (art. 2ª CP)
Fato típico, vai ser ultra- ativa	Aumenta a pena, fica mais grave	Não retroage (art. 1ª CP)
Fato típico	Diminui a pena (<i>Lex mitior</i>)	Retroage (art. 2ª CP, § único)
Fato típico	Migra o conteúdo criminoso para outro tipo penal	Princípio da continuidade normativo-típica

- **Novatio legis INCRIMINADORA:** a conduta atípica passa a ser típica, eis que surge nova lei tornando o fato criminoso. Neste caso, a lei penal não retroagirá.

Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

- **Novatio legis in pejus/lex gravior:** o fato já era criminoso, porém, nova lei passa a endurecer seu tratamento. Se prejudica o réu, nesse caso, a lei também não retroagirá.

Atenção! Sucessão de lei mais grave no crime continuado e no crime permanente: aplica-se a **Súmula 711 do STF: A lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.** Em suma: aplica-se a lei vigente no momento em que cessar a continuidade ou a permanência, ainda que mais grave.

- **Abolitio criminis** (art. 2º CP): Supressão da figura criminosa. É a revogação de um tipo penal pela superveniência da lei descriminalizadora.

Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

- **Natureza jurídica da abolitio criminis:** Causa EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE que cessa todos os efeitos da condenação (adotada pelo CP, art. 107, III).

- **Consequência da abolitio criminis:**

a) Faz cessar a execução penal: Lei abolicionista não deve respeito à coisa julgada. É UMA GARANTIA DO INDIVÍDUO! O art. 2º CP não infringe o art. 5º, XXXVI, CF (coisa julgada), pois o mandamento constitucional tutela a garantia individual e não o direito de punir do Estado. Ou seja, a coisa julgada é usada como garantia do indivíduo e não como garantia do Estado.

b) Faz cessar os efeitos penais da condenação.

c) Cessa apenas os efeitos penais da sentença condenatória, não atingindo os efeitos extrapenais. Assim, os efeitos civis da sentença podem ser executados.

Exemplo: a reincidência é um efeito penal que desaparece com a abolição do crime. A reparação do dano é um efeito extrapenal que não desaparece com a abolição do crime.

- **Lex mitior/ Novato legis in mellius:**

Art. 2º, Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

- Essa lei retroage alcançando fatos decididos por sentença condenatória definitiva. Assim, pelo mesmo motivo acima, também não guarda respeito pela coisa julgada (por ser garantia do indivíduo).

- **Princípio da continuidade normativo-típica:**

- Tal princípio, abordado quando se estuda a eficácia da lei penal no tempo, estabelece a manutenção da repressão penal quando o conteúdo de um crime migra de tipo. Em outras palavras, não se fala em *abolitio criminis* quando determinada conduta penal seja revogada, mas “*seus elementos venham a migrar para outro tipo penal já existente, ou mesmo criado por nova lei*”¹

- **Recepção do art. 3º CP (regula a ultratividade das leis temporárias e excepcionais):**

- **Lei temporária ou temporária em sentido estrito:** É aquela que tem prefixado no seu texto o tempo de sua vigência. Há previsão da data exata no seu texto. A lei temporária é ultrativa, aplicando-se aos fatos ocorridos na época de sua vigência, mesmo sendo punidos após o término de sua vigência.

- **Lei excepcional ou temporária em sentido amplo:** É a que atende a transitórias necessidades estatais, tais como guerras, calamidades, epidemias, etc. Perdura por todo o tempo excepcional. Também é ultrativa, pois se assim não fosse, se sancionaria o absurdo de reduzir as disposições da lei a uma espécie de ineficácia preventiva em relação aos fatos por elas validamente vetados.

- **Características dessas leis:**

1) AUTORREVOGABILIDADE (leis intermitentes): consideram-se revogadas assim que encerrado o prazo fixado (no caso de lei temporária) ou cessada a situação de anormalidade (lei excepcional).

2) ULTRA-ATIVIDADE: Os fatos praticados durante a sua vigência continuam sendo punidos ainda que revogadas as leis temporária e excepcional.

TRATA-SE DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ULTRA-ATIVIDADE MALÉFICA.

Obs. 1: A doutrina observa que, por serem de curta duração, se não fosse ultra-ativas, não teriam força intimidativa.

¹ GRECO, Rogério. *Curso de Direito Penal*. 17.ed. Rio de Janeiro: Impetus, p. 164.

Obs. 2: Essas leis não se sujeitam aos efeitos da *abolitio criminis*, salvo se lei posterior for expressa neste sentido.

• **Retroatividade da lei penal no caso de norma penal em branco:**

- Embora haja divergência na doutrina, o entendimento majoritário é o de que **DEVE HAVER A RETROATIVIDADE DA LEI PENAL EM BRANCO**, tal qual ocorre com as demais normas, quando mais benéficas.

- O STF tem decisão no sentido de que a alteração de um complemento de uma norma penal em branco **HOMOGÊNEA** (complemento é uma lei) **SEMPRE TERÁ EFEITOS RETROATIVOS, se mais benéficos**. Quando se tratar de norma penal em branco **HETEROGÊNEA** (norma complementar não é lei), a **RETROATIVIDADE DEPENDERÁ DA NATUREZA DO COMPLEMENTO**: a) se possuir **caráter excepcional**, não haverá retroatividade; b) se não possuir caráter excepcional: **haverá retroatividade**.

f) Eficácia da Lei Penal no Espaço:

Art. 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

• **Princípios aplicados:** O Brasil utiliza todos esses princípios, mas a regra geral é o princípio da territorialidade relativa, já que a territorialidade é relativizada pelos tratados e convenções internacionais, ou seja, é temperada em razão da intraterritorialidade (art. 5º CP):

- **PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE:** aplica-se a lei do lugar do crime. Não importa a nacionalidade dos envolvidos ou do bem jurídico tutelado. Pode ser absoluta (não há exceção nenhuma) ou relativa (há exceções). No Brasil, a territorialidade é relativa, pois comporta exceções (territorialidade temperada);

- **PRINCÍPIO DA INTRATERRITORIALIDADE:** aplica-se a lei estrangeira nos fatos ocorridos dentro do território nacional;

- **PRINCÍPIO DA EXTRATERRITORIALIDADE:** aplica-se a lei nacional fora do seu território:

- **PRINCÍPIO DA NACIONALIDADE ATIVA:** aplica-se a lei da nacionalidade do agente; não importa o local do crime e nem a nacionalidade da vítima ou do bem jurídico tutelado.

- **PRINCÍPIO DA DEFESA OU REAL:** aplica-se a lei da nacionalidade do bem jurídico lesado; não importa o local do crime ou a nacionalidade dos envolvidos. O Estado protege os seus interesses além das fronteiras.

- **PRINCÍPIO DA NACIONALIDADE PASSIVA:** aplica-se a lei da nacionalidade da vítima. Não importa a nacionalidade do agente, do bem jurídico ou o local do crime. (Bittencourt)

- **PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL OU COSMOPOLITA:** o agente fica sujeito à lei do país onde foi capturado. Ex. genocídio, tráfico internacional de drogas. Não importa o local do crime, a nacionalidade dos envolvidos ou do bem jurídico tutelado. O que importa é o país onde foi encontrado. Esse princípio está normalmente presente nos tratados internacionais de cooperação à repressão de determinados delitos (de alcance transnacional).

- **PRINCÍPIO DA REPRESENTAÇÃO (PAVILHÃO, SUBSTITUIÇÃO OU BANDEIRA):** a lei penal nacional aplica-se aos crimes praticados em aeronaves e embarcações privadas brasileira, quando no estrangeiro, e aí não sejam julgados (tem sempre que estar presente a INÉRCIA DO PAÍS ESTRANGEIRO).

• **Teorias do lugar do crime:**

- **TEORIA DA ATIVIDADE:** o crime considera-se praticado no lugar da **CONDUTA**.

- **TEORIA DO RESULTADO:** o crime considera-se praticado no lugar do **RESULTADO**. Adotado pelo art. 70 CPP apenas para efeito de fixação da competência;

- **TEORIA MISTA OU DA UBIQUIDADE:** o crime considera-se praticado no lugar da **conduta ou do resultado**, ou ainda, onde o resultado deveria ocorrer. Adotada para os crimes à distância ou de espaço máximo. **BRASIL ADOTOU ESSA TEORIA:**

Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

• **Extraterritorialidade (art. 7º, inciso I, CP):**

Art. 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

• Contra a VIDA ou a LIBERDADE do Presidente da República: **Obs.: não pode ser contra outro bem jurídico, como o patrimônio.** (PRINCÍPIO DA DEFESA REAL – NACIONALIDADE DO BEM JURÍDICO BRASILEIRO)

• Contra PATRIMÔNIO ou FÉ PÚBLICA da União, estado, DF, município, autarquia, EP e SEM: (PRINCÍPIO DA DEFESA REAL – NACIONALIDADE DO BEM JURÍDICO BRASILEIRO)

• Contra a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUEM ESTÁ A SEU SERVIÇO: (PRINCÍPIO DA DEFESA REAL – NACIONALIDADE DO BEM JURÍDICO BRASILEIRO)

• Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, **MESMO OCORRIDO FORA DO BRASIL (PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL)**

- 1ª corrente: nacionalidade ativa;

- 2ª corrente: defesa ou real;

- 3ª corrente (majoritária): justiça universal ou cosmopolita **PREVALECE!**

• **Princípio da vedação do *bis in idem* e extraterritorialidade incondicionada:** há confrontação entre o princípio da vedação do *bis in idem*, em sua feição processual (ninguém pode ser processado duas vezes em razão do mesmo crime) e material (ninguém pode ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo crime) e executacional (ninguém pode ser executado duas vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato), e a extraterritorialidade incondicionada. O art. 8º não impede o *bis in idem*, apenas atenua o *bis in idem* executacional, já que apenas a pena é atenuada, mas o agente é processado e condenado duas vezes. **Doutrina é unânime em afirmar que a extraterritorialidade incondicionada é caso de *bis in idem*.**

Percebe-se que o art. 8º revela clara exceção ao princípio do *no bis in idem*, admitindo dois processos, dois julgamentos e duas condenações, com o fim de atenuar a dupla punição pelo mesmo fato, o art. 8º autoriza a compensação de penas.

• **Extraterritorialidade condicionada (art. 7º, II, CP):**

- Quando o Brasil se obrigou a reprimir, por tratado internacional: **JUSTIÇA UNIVERSAL.**
- Praticados por brasileiros: **NACIONALIDADE ATIVA.**
- Praticados em aeronave ou embarcação brasileira e no local do crime, o agente não foi julgado: **PRINCÍPIO DA REPRESENTAÇÃO OU SUBSIDIARIEDADE.**
- Regra no Brasil: **TERRITORIALIDADE**
- Exceção: Aplica-se também a extraterritorialidade nos casos supramencionados.

g) Pena Cumprida no Estrangeiro:

- A regra é que a sentença estrangeira não faz coisa julgada no Brasil. Logo, o autor da infração deverá ser novamente julgado.
- O Código Penal, sobre o tema, dispõe o seguinte:

Art. 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

- Sendo assim, conclui-se que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas.

Dica:

“LUTA” = Lugar Ubiquidade Tempo Atividade

h) Eficácia da Sentença Estrangeira:

- A sentença judicial é proferida pelo Estado com base na sua soberania e confere efeitos no local em que foi decidida. Dessa forma, em regra, uma sentença judicial

brasileira vale para o Brasil, uma sentença judicial argentina vale na Argentina, e assim por diante.

- Existem, entretanto, determinadas situações em que decisões judiciais de outras nações são recepcionadas pelo estado Brasileiro através de sua **HOMOLOGAÇÃO**, mediante o procedimento constitucionalmente previsto, a fim de constituí-la em título executivo com validade em território nacional.

- As hipóteses de possibilidade de utilização da sentença estrangeira estão arroladas no art. 9º do Código Penal, que leciona:

Art. 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

- I - Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;
- II - Sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único - A homologação depende:

- a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;
- b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 599 do STJ:** O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

- **Súmula 606 do STJ:** Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

- **Enunciado 25 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal CJF/STJ:** O princípio da legalidade impõe que se observe, quando da soma das penas, o cálculo diferenciado para fins de progressão de regime.
- A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. Precedente: REsp 2.083.701-SP, 2.091.651-SP e 2.091.652-MS, julgado em 28/2/2024 (Recurso Repetitivo— Tema 1218) (Info 802 do STJ).
- É atípica a tentativa de subtração, sem violência ou grave ameaça, de oito shampoos, em valor global inferior a R\$ 100,00, ainda que a pessoa que praticou o fato já tenha registro de outras condutas dessa natureza. Precedente: AgRg no HC 834.558-GO, julgado em 12/12/2023 (Info 800 do STJ).
- A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Precedente: REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL, julgado em 25/10/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1205) (Info 793 do STJ).
- É inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado quando, para além do valor da res furtiva exceder o limite de 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o acusado é multirreincidente, ostentando diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Precedente: AgRg no REsp 1992226/RS, julgado em 14/11/2022 (Info Especial 10 do STJ).
- A multirreincidência específica somada ao fato de o acusado estar em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas são circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Precedente: REsp 1957218-MG, julgado em 23/08/2022 (Info 746 do STJ).

- Admite-se reconhecer a não punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante, ainda que presentes antecedentes penais do agente, se não denotarem estes tratar-se de alguém que se dedica, com habitualidade, a cometer crimes patrimoniais. Precedente: AgRg no REsp 1986729-MG, julgado em 28/06/2022 (Info 744 do STJ).

- In casu, o constrangimento é flagrante, tendo em vista que, diante de norma processual penal material, a disciplinar aspecto sensivelmente ligado ao jus puniendi - natureza da ação penal - pretendeu-se aplicar o primado *tempus regit actum*, art. 2.º do Código de Processo Penal, a quebrantar a garantia inserta no Código Penal, de que a *lex gravior* somente incide para fatos posteriores à sua edição. HC 182.714/RJ.

- Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da Constituição Federal), são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. STF. 1ª Turma. HC 161452, STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 1361814/RJ.

- **Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários e descaminho?**

20 mil reais (tanto para o STF como para o STJ). É a posição majoritária.

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. STJ. 3ª Seção. REsp 1.709.029/MG

Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho quando o montante do tributo não recolhido for inferior ao limite de R\$ 20.000,00 — valor estipulado pelo art.

20, Lei 10.522/2002, atualizado pelas portarias 75 e 130/2012, do Ministério da Fazenda. STF. 2ª Turma. HC 155347/PR.

Atenção: em julgado de 2020, a 1ª Turma do STF decidiu em sentido contrário: Não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários de acordo com o montante definido em parâmetro estabelecido para a propositura judicial de execução fiscal. STF. 1ª Turma. HC-AgR 144.193-SP.

• ***É possível aplicar o princípio da insignificância em favor de um réu reincidente?***

Tema polêmico.

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

A jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o agente é **contumaz na prática delitiva**, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento, **salvo quando ínfimo o valor do bem subtraído**. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1509985/RJ.

A jurisprudência do STJ reconhece que o princípio da insignificância **não tem aplicabilidade** em casos de **reiteração da conduta delitiva**, **salvo excepcionalmente**, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1616967-MG.

No entanto, observe, em julgados mais recentes, situações de reincidência, porém quando o bem subtraído tem valor ínfimo: É possível aplicar o princípio da insignificância para o furto de mercadorias avaliadas em R\$ 29,15, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno e mesmo que o agente seja reincidente. Vale ressaltar que os produtos haviam sido furtados de um estabelecimento comercial e que logo após o agente foi preso, ainda na porta do estabelecimento. Objetos furtados: R\$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, duas garrafas de cerveja e uma garrafa de pinga marca 51, tudo avaliado em R\$ 29,15. STF. 2ª Turma. HC 181389 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/4/2020 (Info 973).

• É possível a aplicação do princípio da insignificância para o agente que praticou o furto de um carrinho de mão avaliado em R\$ 20,00 (3% do salário-mínimo), mesmo ele

possuindo antecedentes criminais por crimes patrimoniais. STF. 1ª Turma. RHC 174784/MS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/2/2020 (Info 966).

- Em regra, a habitualidade delitiva específica (ou seja, o fato de o réu já responder a outra ação penal pelo mesmo delito) é um parâmetro (critério) que afasta o princípio da insignificância mesmo em se tratando de bem de reduzido valor. Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso concreto podem justificar o afastamento dessa regra e a aplicação do princípio, com base na ideia da proporcionalidade. É o caso, por exemplo, do furto de um galo, quatro galinhas caipiras, uma galinha garnizé e três quilos de feijão, bens avaliados em pouco mais de cem reais. O valor dos bens é inexpressivo e não houve emprego de violência. Enfim, é caso de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Mesmo que conste em desfavor do réu outra ação penal instaurada por igual conduta, ainda em trâmite, a hipótese é de típico crime famélico. A excepcionalidade também se justifica por se tratar de hipossuficiente. Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância a estas situações. STF. 2ª Turma. HC 141440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018 (Info 911).

Observe, também em julgados últimos, situação da aplicação do princípio da insignificância em furto qualificado: A despeito da presença de qualificadora no crime de furto possa, à primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância. STJ. 5ª Turma. HC 553872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

- **Estatuto do Desarmamento e Princípio da Insignificância:** Os delitos de posse e de porte de arma de fogo são crimes de perigo abstrato, de forma que, em regra, é irrelevante a quantidade de munição apreendida. O entendimento acima exposto configura a regra geral. No entanto, o STF e o STJ, a depender do caso concreto, reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o crime de

posse ou porte ilegal de pouca quantidade de munição desacompanhada da arma. O atual entendimento do STJ é no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 517.099/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/08/2019. O STJ, alinhando-se ao STF, tem entendido pela incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), afastando a tipicidade material da conduta quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ficar restrita a hipóteses excepcionais que demonstrem a inexpressividade da lesão, de forma que a incidência do mencionado princípio não pode levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico do tipo penal em apreço - porte de arma, incorrendo em proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. STJ. 6ª Turma. HC 473.334/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 21/05/2019.

• **Não se aplica o princípio da insignificância para o crime de apropriação indébita previdenciária:** Não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, independentemente do valor do ilícito, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social, de modo que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do agente que atenta contra este bem jurídico supraindividual. O bem jurídico tutelado pelo delito de apropriação indébita previdenciária é a subsistência financeira da Previdência Social. Logo, não há como afirmar-se que a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente é de grau reduzido, considerando que esta conduta causa prejuízo à arrecadação já deficitária da Previdência Social, configurando nítida lesão a bem jurídico supraindividual. O reconhecimento da atipicidade material nesses casos implicaria ignorar esse preocupante quadro. STF. 1ª Turma. HC 102550, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2011. STF. 2ª Turma. RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/06/2016. STJ. 3ª Seção. AgRg na RvCr 4.881/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22/05/2019.

- Em regra, o reconhecimento do princípio da insignificância gera a absolvição do réu pela atipicidade material. Em outras palavras, o agente não responde por nada. Em um caso concreto, contudo, o STF reconheceu a insignificância do bem subtraído, mas, como o réu era reincidente em crime patrimonial, em vez de absolvê-lo, o Tribunal utilizou esse reconhecimento para conceder a **substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**. Em razão da reincidência, o STF entendeu que não era o caso de absolver o condenado, mas, em compensação, determinou que a pena privativa de liberdade fosse substituída por restritiva de direitos. STF. 1ª Turma. HC 137217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2018 (Info 913).

- **Crimes ambientais e Princípio da Insignificância:** O princípio da bagatela não se aplica ao crime previsto no art. 34, caput c/c parágrafo único, II, da Lei 9.605/98: Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; Caso concreto: realização de pesca de 7kg de camarão em período de defeso com o uso de método não permitido. STF. 1ª Turma. HC 122560/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901). Outro caso concreto: realização de pesca com rede de oitocentos metros e apreensão de oito quilos de pescados. STF. 2ª Turma. HC-AgR 163.907-RJ. Relª Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/03/2020.

- **Observação:** apesar de a redação utilizada no informativo original ter sido bem incisiva ("O princípio da bagatela não se aplica ao crime previsto no art. 34, caput c/c parágrafo único, II, da Lei 9.605/98"), existem julgados tanto do STF como do STJ aplicando, excepcionalmente, o princípio da insignificância para o delito de pesca ilegal. Deve-se ficar atento para como isso será cobrado no enunciado da prova.

- É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para se verificar a atipicidade da conduta em exame. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 654.321/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/06/2015. É possível aplicar o princípio da insignificância para crimes ambientais. STF. 2ª Turma. Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 1º/3/2016 (Info 816).

- **É possível aplicar o princípio da insignificância para a conduta de manter rádio clandestina?**

STJ: NÃO. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, nas hipóteses de exploração irregular ou clandestina de rádio comunitária, mesmo que ela seja de baixa potência, uma vez que se trata de delito formal de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de qualquer dano (resultado) ou do perigo, presumindo-se este absolutamente pela lei. Nesse sentido: STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 740.434/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14/02/2017.

STF: SIM, é possível, em situações excepcionais, o reconhecimento do princípio da insignificância desde que a rádio clandestina opere em baixa frequência, em localidades afastadas dos grandes centros e em situações nas quais ficou demonstrada a inexistência de lesividade. STF. 2ª Turma. HC 138134/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7/2/2017 (Info 853).

- **Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos praticados em situação de violência doméstica.** Os delitos praticados com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. O STJ e o STF não admitem a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Vale ressaltar que o fato de o casal ter se reconciliado não significa atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. STJ. 5ª Turma. HC

333.195/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/04/2016. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 318849/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/10/2015. STF. 2ª Turma. RHC 133043/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/5/2016 (Info 825).

- Se o valor do bem é acima de 10% do salário mínimo vigente na época, o STJ tem negado a aplicação do princípio da insignificância. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1558547/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2015. STJ. 6ª Turma. STJ. REsp 1.780.618/MG, Relª Minª Laurita Vaz, julgado em 17/10/2019.

- **Estelionato contra o INSS e Princípio da Insignificância:** A jurisprudência NÃO aplica o princípio sob o argumento de que esse tipo de conduta contribui negativamente com o déficit da Previdência. Defende-se que, não obstante ser ínfimo o valor obtido com o estelionato praticado, se a prática de tal crime se tornar comum, sem qualquer repressão penal da conduta, certamente se agravará a situação da Previdência, responsável pelos pagamentos das aposentadorias e dos demais benefícios dos trabalhadores brasileiros. Daí porque se conclui que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta praticada. Desse modo, o princípio da insignificância não pode ser aplicado para abrigar conduta cuja lesividade transcende o âmbito individual e abala a esfera coletiva. STF. 1ª Turma. HC 111918, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 29/05/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 627891/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/11/2015.

- Não se aplica o princípio da insignificância para estelionato envolvendo o seguro-desemprego considerando que se trata de bem protegido a partir do interesse público. STF. 1ª Turma. HC 108674, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/08/2012.

- **Drogas e Princípio da Insignificância:** A grande maioria dos julgados afirma que não se aplica ao tráfico de drogas, visto se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de droga apreendida. STJ. 5ª Turma. HC 318936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/10/2015. STJ. 6ª Turma. EDcl-HC 463.656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/10/2018. STF. 1ª Turma. HC

129489, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/09/2019. Vale ressaltar, no entanto, que a 2ª turma do STF reconheceu, recentemente, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao tráfico de drogas para absolver mulher flagrada com 1 grama de maconha. O juiz de 1ª instância condenou a mulher à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A sentença foi mantida pelo TJ/SP. A defesa impetrou, então, habeas corpus no STF. O Min. Relator Gilmar Mendes entendeu ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, pois, para ele, a conduta descrita nos autos não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Em seu voto, o relator destacou que a resposta do Estado não foi adequada nem necessária para repelir o tráfico de 1 grama de maconha. Para ele, esse é um exemplo emblemático de flagrante desproporcionalidade na aplicação da pena em hipóteses de quantidade irrisória de entorpecentes, e não houve indícios de que a mulher teria anteriormente comercializado quantidade maior de droga. Conforme o ministro, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas, a solução para a desproporcionalidade entre a lesividade da conduta e a reprimenda estatal é a adoção do princípio da insignificância. O relator observou que o STF tem entendido que o princípio da insignificância não se aplica ao delito de tráfico, ainda que a quantidade de droga apreendida seja ínfima. Porém, considerou que a jurisprudência deve avançar na criação de critérios objetivos para separar o traficante de grande porte do traficante de pequenas quantidades, que vende drogas apenas em razão de seu próprio vício. Para ele, se não houver uma clara comprovação da possibilidade de risco de dano da conduta, o comportamento não deverá constituir crime, ainda que o ato praticado se adeque à definição legal. O voto do relator foi seguido pelos Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. STF. 2ª Turma. HC 127573/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019.

- Se a pessoa for encontrada com alguns poucos gramas de droga para consumo próprio, é possível aplicar o princípio da insignificância?

STJ: não é possível aplicar o princípio da insignificância A jurisprudência de ambas as turmas do STJ firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo

pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (STJ. 6ª Turma. RHC 35920 -DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014. Info 541).

STF: possui um precedente isolado, da 1ª Turma, aplicando o princípio: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/02/2012.

- **Crimes contra a fé pública:** Ainda que seja apenas uma nota e de pequeno valor, não se aplica o princípio por tratar-se de delito contra a fé pública, havendo interesse estatal na sua repressão. O bem violado é a fé pública, a qual é um bem intangível e que corresponde à confiança que a população deposita em sua moeda, não se tratando, assim, da simples análise do valor material por ela representado. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 558790/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/10/2015.

- Não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a fé pública, como é o caso do delito de falsificação de documento público. STF. 2ª Turma. HC 117638, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2014.

- Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Trata-se, assim, de um delito pluriofensivo. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1744739/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1717048/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/09/2018. STF. 1ª Turma. HC 133958 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/09/2016. Vale ressaltar, no entanto, que o STJ possui alguns precedentes admitindo, de forma excepcional, a aplicação deste princípio para o caso de contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso próprio: A importação de pequena quantidade de medicamento destinada a uso próprio denota a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da

ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo a autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1708371/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 24/04/2018.

- **Crimes militares:** Trata-se de tema extremamente polêmico, mas a posição majoritária é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, sob pena de afronta à autoridade, hierarquia e disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante para o regular funcionamento das instituições militares. O caso mais comum e que é provável que seja cobrado em sua prova é o crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). O Plenário do STF já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). STF. 2ª Turma. HC 118255, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/11/2013. STF. 2ª Turma. ARE 856183 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2015.

- **Roubo:** Não se aplica ao crime de roubo porque se trata de delito complexo que envolve patrimônio, grave ameaça e a integridade física e psicológica da vítima, havendo, portanto, interesse estatal na sua repressão. Assim, tal conduta não pode ser considerado como de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade. STJ. 6ª Turma. RHC 56431/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/06/2015.

- Segundo o STJ, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de violação de direito autoral (§ 2º do art. 184 do CP). Em que pese a aceitação popular à pirataria de CDs e DVDs, com certa tolerância das autoridades públicas em relação a tal prática, a conduta, que causa sérios prejuízos à indústria fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente instituídos e ao Fisco, não escapa à sanção penal, mostrando-se formal e materialmente típica. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1380149/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/08/2013.

- O STF já decidiu que não deve ser aplicado o princípio da insignificância em caso de estelionato envolvendo o FGTS porque a conduta do agente é dotada de acentuado grau de reprovabilidade, “na medida em que a fraude foi perpetrada contra programa social do governo que beneficia inúmeros trabalhadores”. Essa circunstância, aliada à expressividade financeira do valor auferido pela paciente à época dos fatos, inibe a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. STF. 1ª Turma. HC 110845, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/04/2012.

- **A violência física é incompatível com os vetores da insignificância.** STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 19042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/02/2012.

- O tráfico internacional de armas e munições tem como maior clientela o crime organizado transnacional, que, via de regra, abastece o seu arsenal por meio do mercado ilegal, nacional ou internacional, de armas. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da mínima ofensividade da conduta (em face da quantidade apreendida), ou, também, da ausência de periculosidade da ação, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado concreto da ação, o que também afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. STF. 1ª Turma. HC 97777, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/10/2010.

- O princípio da insignificância pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. HC 95570, Relator Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 01/06/2010.

- Crimes cometidos por Prefeitos. Aplica-se o princípio da insignificância?

STF: possui julgados entendendo ser possível. Nesse sentido: 2ª Turma. HC 104286, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/05/2011.

STJ: possui precedentes afirmando que não é possível a aplicação do princípio da insignificância a prefeito, em razão mesmo da própria condição que ostenta, devendo pautar sua conduta, à frente da municipalidade, pela ética e pela moral, não havendo

espaço para quaisquer desvios de conduta. Nesse sentido: STJ. 6ª Turma. HC 148765/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 11/05/2010.

• **Quem julga, no Brasil, crime cometido por brasileiro no exterior e cuja extradição tenha sido negada?**

STJ: Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF/88. STJ. 3ª Seção. CC 154656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/04/2018 (Info 625).

STF: Compete à Justiça Estadual porque o fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Assim, em regra, compete à Justiça Estadual julgar o crime praticado por brasileiro no exterior e que lá não foi julgado em razão de o agente ter fugido para o Brasil, tendo o nosso país negado a extradição para o Estado estrangeiro. Somente será de competência da Justiça Federal caso se enquadre em alguma das hipóteses do art. 109 da CF/88. STF. 1ª Turma. RE 1.175.638 AgR/PR.

• **Mandados de criminalização:** Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em em 13/6/2019 (Info 944).

- A lei que diminui penalidade de infração de trânsito NÃO retroage para alcançar pessoas que tenham cometido a citada infração antes da sua entrada em vigor. Vide AgRg nos EDcl no REsp 1281027-SP (Info 516).
- Não se deve conceder a extradição se, na época do fato, a conduta imputada ao extraditando não era punida como crime no Brasil, ainda que, no momento do pedido de extradição, já exista lei tipificando como infração penal. Isso porque seria uma ofensa à irretroatividade da lei penal brasileira. STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).
- Não se deve conceder a extradição se a conduta do extraditando de financiar grupo terrorista que pretendia tomar o poder caracteriza-se como crime político, tendo em vista a vedação prevista no art. 5º, LII, da CF/88. STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).
- Não se deve conceder a extradição se o país requerente vem enfrentando um quadro de instabilidade política, tendo ocorrido a demissão de juízes e a prisão de opositores do governo. Isso porque, neste caso, haveria o risco de o extraditando ser submetido a um tribunal ou juízo de exceção (art. 82, VIII, da Lei nº 13.445/2017). STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).
- A circunstância judicial “conduta social”, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negar a conduta social. STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 5ª Turma. HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639).

- O **princípio da intranscendência subjetiva** impede que sanções e restrições superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito. Assim, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções proíbe a aplicação de sanções às administrações atuais por atos de gestão praticados por administrações anteriores. STF. 1ª Turma. AC 2614/PE, AC 781/PI e AC 2946/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 23/6/2015 (Info 791).
- O **agente não pode responder à ação penal no Brasil se já foi processado criminalmente, pelos mesmos fatos, em um Estado estrangeiro**. STF. 2ª Turma. HC 171118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/11/2019 (Info 959).
- Segundo o art. 216-D, III, do RISTJ, para que a sentença estrangeira possa ser homologada no Brasil exige-se que ela tenha transitado em julgado. Ocorre que o STJ decidiu recentemente que esse inciso III do art. 216-D do RISTJ foi tacitamente revogado pelo CPC/2015. Isso porque o novo CPC previu os requisitos para a homologação da sentença estrangeira e, em vez de exigir o trânsito em julgado, afirmou que basta que a sentença estrangeira seja eficaz no país de origem. STJ. Corte Especial. SEC 14.812-EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/05/2018 (Info 626).

META 135

INTRODUÇÃO À TEORIA DO CRIME

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Crime. Conceito. Classificação dos crimes. (...)

Na PF: 2 Crime. Conceito. (...)

Na PFN: 2. Crime. Conceito. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler no **Compilado de Direito Penal** do curso o assunto **INTRODUÇÃO À TEORIA DO CRIME**.
- Ler os artigos selecionados.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	2. TEORIA GERAL DO DELITO 8. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Diferença entre Crime e Contravenção Penal:*

Premissa: não há diferença ontológica entre ambos. Há apenas tratamentos distintos pelo ordenamento. Contudo, ambos são ilícitos.

CRIME	CONTRAVENÇÃO PENAL
Pena: reclusão ou detenção	Pena: prisão simples e multa
Ação penal pública incondicionada ou de iniciativa privada	Ação penal pública incondicionada
Punibilidade da tentativa	Tentativa não é punível.
Admite a extraterritorialidade.	Não se admite a extraterritorialidade
Limite da pena até 40 anos	Pena limitada a 5 anos
SURIS (suspensão condicional da pena) com período de prova de 2 a 4 anos	SURIS com período de prova de 1 a 3 anos.
Competência da Justiça Federal, Estadual ou Eleitoral.	Competência da Justiça Estadual.

b) Conceito(s) de Crime:

Formal ou legal: o fato que está na norma penal incriminadora.

Material: comportamento humano que causa lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado.

Analítico: crime é o fato típico, ilícito e culpável (doutrina majoritária – conceito tripartite).

c) Sujeito Ativo: pessoa que pratica o núcleo do tipo penal.

- Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo do crime.
- Não aplicação da teoria da dupla imputação. Veja o entendimento do STF e do STJ:

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.

A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação".

STJ. 6ª Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6.8.2015 (Info 566). STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6.8.2013 (Info 714).

c.1) Classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo:

- **Crime comum:** tipo não exige condição especial do agente.
- **Crime próprio:** exige-se condição especial.
- **Crime de mão própria:** exige-se condição especial e não admite coautoria, somente participação.

d) Sujeito Passivo: pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal, titular do bem lesado. Divide-se em MEDIATO e IMEDIATO.

- **Observação 1:** o Estado sempre é sujeito passivo mediato dos delitos.

A mesma classificação quanto ao sujeito ativo também vale para o sujeito passivo, quando exigem uma qualidade especial do ofendido.

Observação 2: morto e animais NÃO são considerados vítimas de crime.

e) Objeto Material: pessoa ou coisa contra a qual recai a conduta.

SUJEITO PASSIVO	OBJETO MATERIAL	OBJETO JURÍDICO DO CRIME
Titular do bem jurídico tutelado	O que a ação delituosa atinge	Interesse protegido pela norma
Ex.: proprietário de um carro subtraído em um crime de furto.	Ex.: o carro, no mesmo exemplo anterior.	Ex.: o patrimônio individual, no mesmo exemplo.

Existem crimes que **não tem objeto material** (crimes de mera conduta, omissivos puros, crimes formais).

f) Classificação dos Crimes: as mais importantes são:

CRIMES COMISSIVOS	CRIMES OMISSIVOS
Praticados mediante uma ação do sujeito ativo.	Praticados mediante uma omissão, um não fazer. Espécies: Crimes omissivos próprios: a norma penal descreve uma omissão e não exige qualidade especial do sujeito ativo (qualquer pessoa pode praticar). Ex.: omissão de socorro (art. 135, do CP). Crimes omissivos impróprios (ou comissivos ou omissão): a norma penal descreve uma ação (maioria dos delitos, ex.: Homicídio, “matar alguém”), mas o crime é praticado mediante omissão, pelo agente que tem condição de “garantidor”. Garantidor: art. 13, §2º, do CP: § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ex.: o mesmo delito de homicídio praticado pela mãe que deixa de dar comida ao filho, vindo este a morrer de fome.
CRIMES DE DANO OU DE LESÃO	CRIMES DE PERIGO

Produzem efetiva lesão ao bem jurídico.

A mera exposição do bem à ameaça de lesão, já configura o crime.

Espécies:

Crimes de perigo abstrato, presumido: não exige comprovação de situação de perigo (ex: tráfico de drogas – art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Súmula 575-STJ: *Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.*

Crimes de perigo concreto: exige-se a efetiva comprovação da situação de perigo. (Art. 132 do CP – perigo de vida ou saúde de outrem)

CRIMES SIMPLES

Aqueles que se amoldam em um único tipo penal. **Ex.:** Furto (CP, art. 155).

CRIMES COMPLEXOS

Aqueles que resultam da união de dois ou mais tipos penais. **Ex.:** Roubo (CP, art. 157), é o resultado entre a fusão de furto e ameaça, ou furto e lesão corporal.

CRIMES INSTANTÂNEOS

CRIMES PERMANENTES

CRIMES INSTANTÂNEOS DE EFEITOS PERMANENTES

Aqueles em que a consumação ocorre em determinado momento e não mais se prossegue, ele se encerra. Ex.: Furto.	Aqueles em que a consumação se prolonga no tempo por determinação do sujeito ativo. Ou seja, a ofensa ao bem jurídico se dá de maneira constante e cessa de acordo com a vontade do agente. Ex.: extorsão mediante sequestro.	Aqueles que a permanência do efeito NÃO depende do prolongamento da ação do sujeito ativo, é dizer, ocorre quando, consumada a infração em dado momento, os efeitos permanecem, independentemente da vontade do sujeito. Ex.: crime de bigamia previsto no art. 235 do CP.
---	---	--

CRIMES UNISSUBJETIVOS	CRIMES PLURISSUBJETIVOS
Aqueles praticados por um único agente. Podem admitir concurso de pessoas Ex.: homicídio (CP, art. 121).	Aqueles em que o tipo penal exige a pluralidade de agentes, que podem ser coautores ou partícipes, imputáveis ou não. Ex.: crime de quadrilha.

CRIMES MONOOFENSIVOS	CRIMES PLURIOFENSIVOS
Aqueles que ofendem um único bem jurídico. Ex.: Furto, que viola só o patrimônio.	Aqueles que atingem dois ou mais bens jurídicos. Ex.: latrocínio, que atinge a vida e o patrimônio.

CRIMES UNISSUBSISTENTES	CRIMES PLURISSUBSISTENTES
Aqueles cuja conduta se revela mediante um único ato de execução, capaz de produzir, por si só, a consumação. Ex.: crimes contra a honra.	Aqueles cuja conduta se exterioriza por meios de dois ou mais atos, que devem serem somados para produzir a consumação. Ex.: homicídio praticado por diversos golpes de faca.

CRIMES À DISTÂNCIA	CRIMES PLURILOCAIS	CRIMES EM TRÂNSITO
Aqueles cuja conduta e resultado ocorrem em países diversos.	Aqueles cuja conduta e resultado se desenvolvem em comarcas diversas, sediadas no mesmo país.	Aqueles em que somente uma parte da conduta ocorre em um país, sem lesionar ou expor a situação de perigo bens jurídicos de pessoas que nele vivem. Ex.: Fulano, do Chile, envia para a Inglaterra uma missiva com ofensas a Ciclano, e essa carta passa pelo território brasileiro.

META 136

TEMAS FINAIS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Regime Geral da Previdência Social (...). 4. Planos de benefícios da previdência social (...).

Na PF: 9 Disposições diversas relativas às prestações: prescrição, decadência, autotutela administrativa, regras de inacumulabilidade de benefícios, revisão de benefícios, vedação à desaposentação e à dispensação, exigência do prévio requerimento administrativo.

Na PFN: 1. Seguridade social. 1.1. Conceituação. 1.2. Organização e princípios constitucionais. 1.3 Modelos. Regime Geral. Regimes Próprios. Regimes Especiais. Previdência Complementar.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **TEMAS FINAIS: PROCESSO PREVIDENCIÁRIO**.
- Ler os artigos 103 e 115 da [Lei 8.213/91](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	14 PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- O STF, no RE 631240 com repercussão geral reconhecida, decidiu que, em regra, é **indispensável** o prévio requerimento administrativo do benefício no INSS.

- Logo, para ajuizar demanda previdenciária cujo pedido é benefício, o postulante pode ajuizar a demanda nos seguintes casos:

- 1) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS (total ou parcialmente);

- 2) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 dias;

- 3) o interessado não requereu administrativamente o benefício, mas é notório que, sobre esse tema, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado. STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/8/2014 (repercussão geral) (Info 756-Fonte: Dizer o Direito).

- Não é necessário o esgotamento da via administrativa.

- Impossibilidade de desaposentação e despesão.

- Liminares concedendo benefício previdenciário e sua revogação: consequência. Cancelamento da Súmula n. 51 da TNU. Informativo 536 do STJ. **Perceba a diferença:**

DECISÃO EM TUTELA ANTECIPADA	SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
O beneficiário não ostenta boa-fé objetiva (não pode ter legítima expectativa de que os valores ingressaram de forma definitiva).	O beneficiário ostenta boa-fé objetiva (possui legítima expectativa de que os valores ingressaram de forma definitiva).
Em caso de revogação da decisão, deverá devolver os valores.	Em caso de rescisão da coisa julgada, não terá obrigação de devolver os valores.

Com relação ao quadro acima, **atenção** para o artigo 115, § 3º, da Lei 8.213/91, alterado no ano de 2019 para prever o seguinte: **Serão inscritos em dívida ativa pela**

Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial,

nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

Além disso, no julgamento do REsp 1.381.734 em 2019, o STJ firmou o entendimento de que “**Em cada caso, deverá apurar-se a existência ou não de boa-fé de recebimento indevido de benefício previdenciário por erro da Administração. Ausente a boa-fé, caberá a restituição**”.

- Competência da Justiça Federal, por força do artigo 109, I, da CF/88, no foro de seu domicílio ou no da capital de seu Estado-membro (Súmula 689/STF). **Exceção: causas acidentárias e delegação de competência, na forma do art. 109, § 3º, CF.**
- A ação regressiva proposta pelo INSS contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, segundo o art. 120 da Lei n. 8.213/91 será de competência da Justiça Federal.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Não se admite recurso especial para discutir a existência, a extensão ou a duração da incapacidade em processos de benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente). Precedente: REsp 2.082.395-SP e REsp 2.098.629-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.246) (Info 834 do STJ).
- A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/1973). Precedente: EDcl

na Pet 12.482-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 9.10.2024 (Complementação do Tema Repetitivo 692/STJ) (Info 830 do STJ).

- A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados e que sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. Precedentes: REsp 1.938.265-MG e REsp 2.056.866-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgados em 11/9/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.188) (Info 825 do STJ).

- A compensação de prestações previdenciárias, recebidas na via administrativa, quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite, para cada competência, do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado valor mensal ou final negativo ao beneficiário, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida. Precedentes: REsp 2.039.614-PR, REsp 2.039.616-PR e REsp 2.045.596-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1207) (Info 818 do STJ).

- A isenção legal do preparo prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91 não se estende ao patrono da parte autora, no caso em que o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária de sucumbência fixada em favor do advogado da causa. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 2.246.596-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 29/4/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- Nas ações de acidente do trabalho, se o INSS for vencedor da demanda, os honorários periciais que foram adiantados pela autarquia serão pagos pelo Estado-membro nos mesmos autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

Precedente: REsp 2.126.628-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 23/4/2024 (Info 809 do STJ).

- Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário. Precedente: AgInt no REsp 1998744-RJ, julgado em 6/3/2023 (Info 768 do STJ).

- Reconhecido o direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, é possível a execução das parcelas do benefício postulado na via judicial. Precedente: REsp 1767789-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1018) (Info 740 do STJ).

- O fato de o INSS, depois de ajuizada a ação, ter efetuado pagamento administrativo do benefício previdenciário, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente: REsp 1847731/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 29/04/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1050) (Info 694 do STJ).

- Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte. Precedente: REsp 1866015/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1053) (Info 688 do STJ).

- Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento

indevido. Precedente: REsp 1381734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 979) (Info 688 do STJ).

META 137

ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Planos de benefícios da previdência social: espécies de benefícios e prestações (...).

Na PF: 13 Legislação acidentária. Acidente do trabalho e ação regressiva. 14 Regulamento do seguro de acidentes do trabalho (urbano e rural). 15 Moléstia profissional. (...) 18 FAP – Fator Acidentário de Prevenção. 19 Seguro Acidente de Trabalho – SAT.

Na PFN: 1. Seguridade social. 1.1. Conceituação. 1.2. Organização e princípios constitucionais. 1.3 Modelos. (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **ACIDENTE DO TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 19 a 23, 104, 120 e 121 da [Lei n. 8.213/91](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

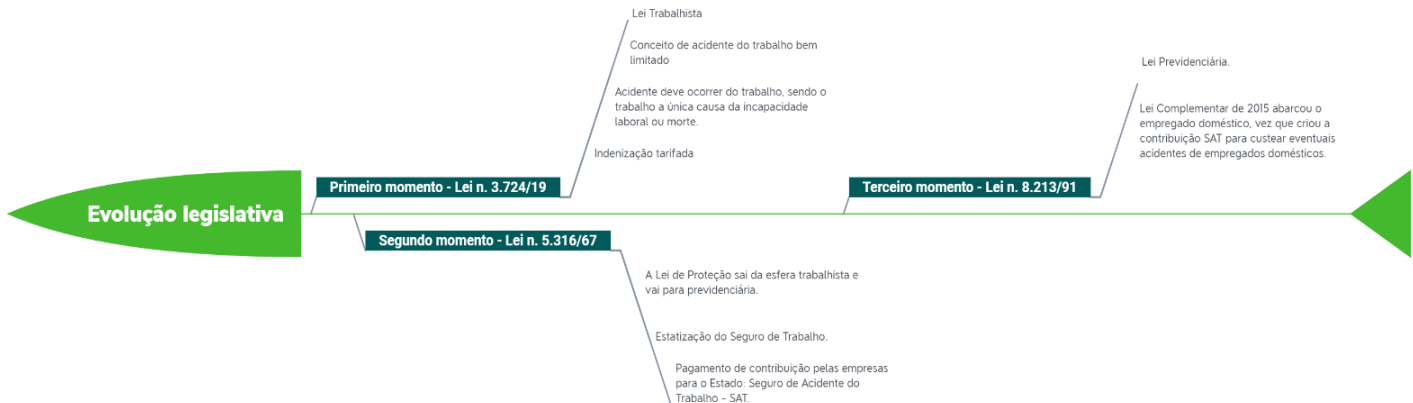
BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	8.14 ACIDENTE DE TRABALHO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Histórico da Legislação Acidentária no Brasil:



b) Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais:

- **Acidente de Trabalho:** É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando **lesão corporal ou perturbação funcional** que cause a **morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária**, da capacidade para o trabalho. É necessário que haja um **NEXO DE CAUSALIDADE** entre o trabalho e o evento.

- **Doenças Ocupacionais:** As doenças ocupacionais são consideradas pela legislação como acidente do trabalho e subdividem-se em:

DOENÇA PROFISSIONAL - TECNOPATIA	DOENÇA DO TRABALHO - MESOPATIA
Desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social.	É adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante de relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social.

São chamadas de doenças ocupacionais típicas , pois se relacionam diretamente com o trabalho realizado.	São chamadas de doenças ocupacionais atípicas , pois podem decorrer ou não do trabalho realizado.
Dispensam comprovação do nexo de causalidade.	Por isso, é necessário comprovar o nexo de causalidade .

- A Lei Complementar n. 150/2015 passou a prever que o empregado doméstico pode ser vítima de doenças ocupacionais.

- **Acidente de trabalho por equiparação:** rol do art. 21.

c) Ações possíveis advindas do Acidente do Trabalho:

- O acidente de trabalho pode gerar três ações específicas:

COMPETÊNCIA	PARTES	DEMANDA
Justiça Estadual	Empregado (ou sucessores) X INSS	Ação previdenciária acidentária Recebimento de benefício previdenciário acidentário A Justiça Federal não tem competência para causas acidentária (final do artigo 109, inciso I, da CF).
Justiça do Trabalho	Empregado (ou sucessores) X Empregador	Ação trabalhista indenizatória Recebimento de indenização por danos morais ou patrimoniais. A Justiça do Trabalho tem competência (artigo 114 da CF) e Súmula Vinculante n. 22: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive

		aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.
Justiça Federal	INSS X Empregador	Ação regressiva do INSS Ressarcimento da autarquia do que pagou a título de benefício previdenciário A Justiça Federal tem competência para julgamento das causas em que a autarquia previdenciária seja autora (artigo 109, I, da CF).

d) Ação Regressiva:

• **Conceito:** É uma demanda proposta pelo INSS contra o empregador para reaver os valores pagos a título de benefício previdenciário acidentário ao segurado ou a seus dependentes. Imagine que Pedro é empregado da empresa ABC LTDA e, por culpa da empregadora, morre em acidente de trabalho. O INSS pode vir a ter que pagar pensão por morte aos dependentes de Pedro. Nesse caso, se houver o pagamento de pensão por morte, o INSS pode ajuizar ação contra ABC LTDA. para se ressarcir desses valores. Sua previsão está no artigo 120 da Lei n. 8.213/91.

• A competência é da Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso I, da CF. Não se trata de causa acidentária, que é da competência da Justiça Estadual. A ação regressiva acidentária cuida de responsabilização civil do empregador faltoso. Como figura uma autarquia federal no polo ativo, a demanda deve ser ajuizada na Justiça Federal.

• O prazo é de 5 anos. Como o prazo para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, por questão de isonomia, o prazo para o exercício do direito de regresso do INSS é também de 5 anos. Veja: AgInt no REsp 1460693 Vale dizer ainda que a prescrição é do fundo de direito, vez que não se trata de relação de trato sucessivo. A ação tem natureza ressarcitória. Veja: REsp 1331506.

- O termo inicial do prazo prescricional é o deferimento do benefício previdenciário. Não confunda! O prazo prescricional não conta da data do acidente de trabalho. A ação é regressiva. Logo, é após o prejuízo do INSS que surge o direito de regressar contra o empregador. Desse modo, o acidente pode ter ocorrido em 2005. Se o benefício foi implementado em 2016, ainda há prazo para o exercício do direito de regresso do INSS. Veja: AgInt no REsp 1460693.

e) Temas Adjacentes:

- O empregado, após a cessação do auxílio-doença acidentário, tem estabilidade. Veja:

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

- Dispensa-se a carência para a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto. Precedente: REsp 2.126.628-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 23/4/2024 (Info 809 do STJ).
- Compete ao Juízo Estadual o processamento e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo INSS relativo ao ressarcimento de honorários periciais antecipados no bojo de ação acidentária. Precedente: CC 191.185-MS, julgado em 28/2/2024 (Info 802 do STJ).

- Somente é possível a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria quando a eclosão da doença incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91, promovida pela MP 1.596-14/97. Precedente: AgInt no REsp 1907861-RJ, julgado em 22/03/2022 (Info 731).
- O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Precedente: REsp 1729555-SP (Recurso Repetitivo – Tema 862) (Info 700).
- É constitucional a delegação prevista no art. 10 da Lei nº 10.666/2003 para que norma infralegal fixe a alíquota individual de forma variável da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Precedente: ADI 4397/DF (Info 1037).
- O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88). Precedente: RE 677725/RS (Repercussão Geral – Tema 554) (Info 1037).
- Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.
Nas ações propostas contra o INSS pedindo benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, o INSS deverá adiantar os honorários periciais por força do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93.
Se o INSS, ao final, for sucumbente (perder a demanda): neste caso, ele perderá o valor que foi adiantado a título de honorários periciais. Aquilo que era só um “adiantamento”, torna-se definitivo.
Se o INSS, ao final, for vencedor (se o autor ganhar a demanda): os honorários periciais, adiantados pela autarquia constituirão despesa a cargo do Estado-membro

em que tramitou a ação. Precedente: REsp 1824823-PR (Recurso Repetitivo – Tema 1044) (Info 715).

- No dia 09/12/2020, o STJ, ao apreciar o Resp 1.830.508-RS, decidiu que é possível reconhecer como tempo especial a atividade de vigilante mesmo após normas de 1995 e 1997, mas isso depende de prova da nocividade.

Ao julgar embargos de declaração, o STJ deixou expressamente previsto que esse entendimento vale mesmo após a EC 103/2019:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei nº 9.032/95 e ao Decreto nº 2.172/97, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 05/03/1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. Precedente: EDcl no REsp 1830508-RS (Recurso Repetitivo – Tema 1031) (Info 711).

- Não é possível a extensão do auxílio contido no art. 45 da lei 8.213/1991, também chamado de auxílio de grande invalidez ou auxílio-acompanhante, para todos os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da vida diária.

Tese fixada pelo STF:

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Precedente: RE 1221446/RJ (Repercussão Geral – Tema 1095) (Info 1022).

- Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte. Precedente: REsp 1866015/SP (Recurso Repetitivo – Tema 1053) (Info 688).

- Compete à Justiça ESTADUAL julgar ações contra o INSS pleiteando benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, ainda que relacionados com segurado especial. Assim, a teor das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, deve-se reconhecer a competência da Justiça ESTADUAL para a concessão de benefícios derivados de acidente de trabalho aos segurados especiais. STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 152.187/MT, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017.
- É possível o ajuizamento de ação regressiva pela autarquia previdenciária com o objetivo de ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos de segurada, vítima de homicídio praticado por seu ex-companheiro. (REsp 1.431.150-RS, Rel. Min. Humberto Martins, por maioria, julgado em 23/8/2016, DJe 2/2/2017, Informativo 596 do STJ)
- Pelo princípio da isonomia, o prazo para o ingresso da ação regressiva pelo ente previdenciário deve observar aquele relativo à prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública (prescrição quinquenal). Precedentes. (REsp 1668967/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)
- Nas demandas ajuizadas pelo INSS contra o empregador do segurado falecido em acidente laboral, visando ao ressarcimento dos valores decorrentes do pagamento de pensão por morte, o termo “a quo” da prescrição quinquenal é a data da concessão do referido benefício previdenciário, e não a data da ocorrência do acidente. (STJ, REsp 1.457.464-PR, DJe 14/10/2014)
- No mais, é assente no STJ que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta

Turma, DJe 14.6.2013. (REsp 1666241/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

META 138

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 6. Entidades de previdência privada: conceito e finalidades, constituição, organização, funcionamento e fiscalização. 7. Entidades abertas: regulamentos, requisitos essenciais, vinculação ao Sistema Nacional de Seguros Privados (órgãos normativo e executivo); operações; disposições especiais. 8. Entidades fechadas: posição em relação à seguridade social oficial; entes patrocinadores e supervisão das atividades das entidades fechadas; Ministério da Previdência Social: competência em relação às entidades fechadas; operações; entidades fechadas de previdência privada e suas patrocinadoras no âmbito da administração pública federal. 9 Previdência privada versus previdência pública. 10. Fundos de pensão.

Na PF: 22 Previdência privada ou complementar: Lei Complementar nº 109/2001. Princípios constitucionais. Natureza jurídica de direito privado. Complementaridade. Autonomia em relação aos regimes públicos previdenciários. Facultatividade na filiação ao regime. Regime de capitalização. Independência em relação ao contrato de trabalho. Paridade contributiva nas entidades fechadas de previdência complementar com patrocínio público. Reserva de lei complementar. Transparência na gestão. Princípio da representatividade. Sujeitos da relação jurídica: participantes, assistidos, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, patrocinador. (...)

Na PFN: 1. Seguridade social. (...) 1.3 Modelos. (...) Previdência Complementar.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PÚBLICA E PRIVADA)** pelo **PDF Base** do curso.

- Ler a Lei [Complementar n. 109/2001](#), dando prioridade aos seguintes dispositivos: 1, 6, 8, 9, 11, 12 a 18, 26, 30, 31, 36 e 75.
- Ler a edição 71 do [Jurisprudência em teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo mesmo, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	3.1 REGIMES COMPLEMENTARES DE PREVIDÊNCIA (PRIVADA E PÚBLICA)
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- A previdência complementar pública é facultativa.
- A instituição da previdência complementar para os servidores efetivos é feita por LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO.
- As entidades fechadas de previdência complementar pública oferecerão necessariamente planos de benefícios na modalidade de CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA.
- **Previdência complementar privada:**
 - É facultativa e de natureza privada.
 - Organizado de forma autônoma.
 - A relação previdenciária não integra o contrato de trabalho dos participantes.
 - A natureza jurídica da relação previdenciária privada é contratual *sui generis*.
 - É baseada na constituição de reservas que garantam o pagamento dos benefícios contratados.

- **Entidade de Previdência complementar fechada ou de previdência complementar aberta:**

FECHADA: Devem ser constituídas sob a forma de **fundações ou sociedades civis**, sem finalidade lucrativa. Da Previdência Complementar Fechada fazem parte os patrocinadores, os participantes e os assistidos. Fiscalização é feita pela PREVIC. Órgão regulador: Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

ABERTA: Devem ser constituídas sob a forma de **sociedades anônimas**. Fiscalização é feita pela SUSEP. Órgão Regulador: Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

➤ **Memorize os seguintes conceitos:**

• **Auto Patrocínio:** Instituto que faculta ao participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial total da remuneração recebida.

• **Portabilidade:** instituto que faculta ao participante, nos termos da lei, portar os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de benefícios operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar planos de benefícios de previdência complementar.

• **Resgate:** instituto que dá o direito ao participante de restituir a totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo.

A portabilidade não caracteriza resgate.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 505 do STJ:** A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER é da **Justiça estadual**.

- **Súmula n. 563 do STJ:** O **Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar**, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
- **Súmula n. 290 do STJ:** Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.
- **Súmula n. 427 do STJ:** A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.
- **Súmula n. 730 do STF:** A imunidade tributária conferida à instituição de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.
- A cessação do vínculo empregatício com o patrocinador é condição necessária para a concessão de benefício de previdência privada, ainda que o regulamento do plano não preveja essa exigência. Precedente: AgInt no REsp 2.189.813-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- Índice de reajuste fixado em regulamento de previdência complementar fechada é válido se estabelecido antes da Resolução CNPC 40/2021; regulamentos posteriores devem refletir variação inflacionária. Precedente: REsp 1.663.820-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/4/2025 (Info 850 do STJ).
- A Súmula 289 do STJ, que prevê que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, aplica-se apenas aos casos de desligamento e de resgate, não se aplicando às de migração entre planos de previdência privada.

Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.295.169-DF, julgado em 20/5/2024 (Info 817 do STJ).

- Compete à Justiça do Trabalho julgar reclamação trabalhista contra a CEF e FUNCEF, visando a reimplantação do auxílio-alimentação pago em pecúnia, bem como a complementação da aposentadoria, a fim de que reflita a inclusão da parcela salarial no benefício. Precedente: AgInt no CC 185.622-RN, julgado em 13/3/2024 (Info 804 do STJ).

- O espólio faz jus ao recebimento dos valores revertidos pela entidade fechada de previdência complementar, após a morte da beneficiária, por força dos superávits apurados nos exercícios anteriores a sua morte. Precedente: REsp n. 2.013.177/PR, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).

- Não compete à Justiça comum processar e julgar causas ajuizadas contra o patrocinador para recomposição de reserva matemática, em cumulação sucessiva ao pedido de revisão do benefício pela entidade fechada de previdência privada complementar, em consequência da integração, ao salário de participação, de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Precedente: EAREsp 1.975.132-DF, julgado em 12/4/2023 (Info 773 do STJ).

- Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (Tema repetitivo 955/STJ), admite-se a inclusão no benefício de previdência complementar dos reflexos das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, condicionada à previsão regulamentar, e desde que observados os aportes necessários. Precedente: AgInt no REsp 1.931.439-DF, julgado em 3/4/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- Na ação em que se requer a concessão do benefício de pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o administrador do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido participante. Precedente: REsp 1993030-SP, julgado em 27/09/2022 (Info 752 do STJ).

- Entidade fechada de previdência complementar não pode cobrar juros remuneratórios acima do limite legal. Precedente: REsp 1854818-DF, julgado em 07/06/2022 (Info 741 do STJ).
- Não é cabível a devolução de valores recebidos a maior a título de complementação de aposentadoria por força de decisão judicial transitada em julgado, mesmo que ela seja posteriormente desconstituída. Precedente: AREsp 1775987-RJ, julgado em 03/05/2022 (Info 735 do STJ).
- A demanda de complementação de aposentadoria nos termos da Portaria nº 966/1947 do Banco do Brasil configura pretensão de outro benefício previdenciário, sendo hipótese de reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Precedente: REsp 1668676-DF, julgado em 08/02/2022 (Info 724 do STJ).
- A partir da vigência da Circular/SUSEP n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. Precedente: REsp 1656161-RS (Recurso Repetitivo – Tema 977) (Info 710).
- O contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/2001. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato. Exige-se, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Essa é a inteligência da súmula 616 do STJ.
Esse entendimento também se aplica para a previdência privada com pecúlio.

Assim, em regra, seria necessária a prévia interpelação. No entanto, diante de um longo período de inadimplemento (aproximadamente sete anos), sem prova de circunstância excepcional que se afigure apta a justificar o descumprimento da obrigação, entende-se que ocorreu mais que um “mero inadimplemento”. O que houve foi a inequívoca manifestação de desinteresse na continuidade da relação contratual.

Se a entidade fosse condenada a indenizar um segurado inadimplente há tanto tempo assim isso seria agredir a boa-fé e a lógica do razoável. Precedente: REsp 1691792-RS (Info 690).

- Qual é o prazo prescricional para que o beneficiário de plano de previdência complementar requeira a devolução de valores que foram descontados indevidamente?

1ª corrente: 3 anos. Fundamento: art. 206, § 3º, IV, do Código Civil (enriquecimento sem causa). A prescrição da pretensão de devolução de parcelas descontadas indevidamente dos vencimentos dos beneficiários de contrato de previdência privada é de 3 anos, estabelecida no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1763228/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/06/2020.

2ª corrente: 10 anos. Fundamento: art. 205 do Código Civil (prazo geral pela ausência de prazo específico). O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições descontadas indevidamente dos beneficiários de contrato de previdência complementar é de 10 anos. STJ. 3ª Turma. REsp 1803627-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

• A decretação de intervenção federal em entidade de previdência complementar implica a suspensão do cumprimento de sentença STJ. 3ª Turma. REsp 1796664-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/11/2019 (Info 661).

• Entidade fechada de previdência PODE COBRAR do beneficiário o pagamento da reserva matemática adicional, em virtude da majoração, por força de sentença

judicial transitada em julgado, do benefício de aposentadoria complementar. STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019 (Info 649).

• O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). STJ. 2ª Seção. REsp 1435837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 647).

• A Taxa Referencial (TR) não pode ser utilizada como fator de correção monetária dos benefícios da previdência privada aberta, a partir de 5/9/1996, devendo o indexador ser substituído por um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade, que será o IPCA, na ausência de repactuação. STJ. 2ª Seção. EAREsp 280389-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/09/2018 (Info 635)

• A intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) nas entidades fechadas de previdência privada deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento da entidade, podendo o prazo inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez. Não se aplica o art. 4º da Lei nº 6.024/74. Isso porque existe uma regra específica na LC 109/2001 dizendo, de forma ampla, que “a intervenção será decretada pelo prazo necessário”. STJ. 3ª Turma. REsp 1734410-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/08/2018 (Info 631).

• Compete à Justiça Estadual e não à Justiça do Trabalho conhecer das causas que envolvam o regime de previdência complementar privado visando a

complementação de aposentadoria, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.

Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso **(20/2/2013)**. (STF, RE 586.453).

• **A prescrição quinquenal incide sobre quaisquer prestações cobradas de entidades de previdência complementar, mesmo que referentes à período anterior à vigência do artigo 75 da LC 109/2001.**

(STJ, REsp 707.056 e AgRg no REsp 858.978)

• **É trienal o prazo prescricional da pretensão de entidade de previdência privada complementar de reaver verbas relativas a benefício indevidamente apropriadas por terceiros, pois se trata de demanda de ressarcimento de enriquecimento sem causa, aplicando-se o CC.** A pretensão do ente previdenciário de ser ressarcido **perante terceiro** que recebeu indevidamente parcelas de benefício de previdência complementar não se sujeita ao prazo quinquenal, pois não se trata de relação entre beneficiário e instituição de previdência complementar, e sim com terceira pessoa, não se aplicando o art. 75 da LC 109/2001. (STJ, REsp 1.334.442-RS, Info 588).

• Os contratos de previdência privada deverão prever índice real de correção monetária dos valores aportados quando do pagamento dos benefícios aos assistidos, sendo abusiva a cláusula contratual que preveja apenas a correção da TR, índice bem abaixo da inflação. (STJ, REsp 1.201.737).

• A previsão normativa estatutária de reajuste da aposentadoria complementar segundo os mesmos índices de reajustamento incidentes nos benefícios mantidos pelo INSS não garante o aumento real do valor do benefício, mas apenas a reposição das perdas causadas pela inflação.

Tese fixada: **"Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais."** (STJ, REsp 1.564.070)

- Os vigentes arts. 17, parágrafo único e 68, § 1º, da Lei Complementar 109/2001 dispõem que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão público fiscalizador, só sendo considerados **direito adquirido** do participante os benefícios **a partir da implementação de todas as condições estabelecidas** para elegibilidade consignadas no regulamento vigente do respectivo plano de previdência privada complementar. Assim, se o participante **não preencheu todos os requisitos de elegibilidade dos benefícios antes da alteração do regulamento não há que se falar em direito adquirido às normas vigentes no momento da adesão contratual.** (STJ, REsp 1184621 / MS, Info 542).

META 139

REVISÃO: DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 17	Seguridade Social e Princípios; Temas Gerais: Beneficiários, Período de Graça e Carência.
SEMANA 18	Segurados, Filiação e Inscrição.
SEMANA 19	Benefícios em Espécie.
SEMANA 20	Temas Finais – Aspectos Processuais; Acidente do Trabalho; Previdência Complementar.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 17 e 18**.
- Resolva, pelo menos, **40 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 140

REVISÃO: DIREITO ECONÔMICO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 11	Ordem Econômica na CF; Intervenção do Estado na Ordem Econômica; Defesa da Concorrência.
SEMANA 12	Direito Internacional Econômico.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS TEMAS JÁ ESTUDADOS NA DISCIPLINA** até o momento.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 140

REVISÃO: DIREITO EMPRESARIAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 14	Teoria Geral da Empresa; Direito Societário.
SEMANA 15	Títulos de Crédito; Falência e Recuperação Judicial.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 15**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 140

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Chegamos ao fim da nossa vigésima semana de estudos! Esperamos que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo. Agora é momento de testar e sedimentar o conhecimento. Para isso, a equipe do PP Concursos disponibilizou para você um **minissimulado autoral online com assertivas** na modalidade “certo ou errado”. As questões são relacionadas aos assuntos trabalhados durante as semanas. Aproveite o momento e faça pequenas revisões dos pontos nos quais sentiu maior dificuldade.